Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

SENTENÇA

Autos 0801841-69.2019.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Maria Candida de Oliveira
Réu: Município de Paranaíba e outro

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Maria Candida de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Paranaíba, todos devidamente qualificados nos autos, em que a autora objetiva a condenação dos réus para que forneçam os medicamentos "ZETIA 10MG (EZETIMIBA), necessita de 01 (um) comprimido por dia, e VITAMINA D 7.000ui, 01 (um) comprimido por semana", bem como os exames "DOPPLER CARÓTIDAS e DOPPLER VENOSO MII", uma vez que é portadora das patologias compatíveis com os CID E78.0 (Hipercolesterolemia) e CID E55 (Deficiência de vitamina D0). Aduz que não possui condições financeiras para adquirir os medicamentos e custear os exames sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares. Discorre sobre o dever constitucional do Estado em promover, proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, não podendo outorgá-lo a quem não possui condições. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, dada a urgência e gravidade do caso e a procedência da demanda.

O parecer técnico do N.A.T. encontra-se às f. 33/43.

O Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se acerca do pedido de tutela de urgência às f. 46/48, onde alega que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, bem como não estarem os medicamentos pleiteados padronizados na RENAME.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às f. 49/56, onde discorreu sobre a tese firmada pelo STJ com eficácia vinculante e o peido de condenação do Estado em pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. Requereu o julgamento improcedente do pleito autoral.

O Município de Paranaíba - MS manifestou-se acerca do pedido de tutela de antecipada às f. 57/60, discorrendo sobre o não cabimento da tutela antecipada em face da fazenda pública e não estar preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, bem como a medicação estar fora da listagem do SUS.

O Município de Paranaíba – MS apresentou contestação às f. 82/95, onde discorreu sobre a improcedência da demanda, os honorários de sucumbência, a multa cominatória e custas processuais. Requereu que o pleito autoral seja julgado improcedente e, subsidiariamente, que seja realizado tratamento com medicação fornecida pelo SUS, bem como que seja juntado 03 (três) orçamentos distintos e a possibilidade de substituição por medicaçãp genérica.

A parte autora apresentou impugnou as contestações às f. 98/103.

É o relato. Decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Maria Candida de Oliveira, em face do Município de Paranaíba e do Estado de Mato Grosso do Sul, todos devidamente qualificados nos autos.

Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

Como se sabe, o magistrado tem o poder de decidir sobre a real necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão.

A doutrina explana o seguinte entendimento:

> *"(...) o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória, sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais (...)"* (Antônio Carlos Marcato *in* Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, p. 983)

> *"(...) Em verdade, no princípio da avaliação da prova encontram-se englobados todos os conteúdos do livre convencimento, da motivação e da persuasão, pois todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados (...)"* (Rui Portanova *in* Princípios do Processo Civil. São Paulo: Editora Livraria do Advogado, 2003. p. 218-219)

Corroborando os fragmentos doutrinários retro transcritos, colaciono o entendimento do e. TJMS, no seguinte aresto:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADAS – MÉRITO – FORNECIMENTO DE*

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

> *INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS AOS NECESSITADOS – OBRIGAÇÃO QUE É IMPOSTA A TODOS OS DEVEDORES, DE FORMA SOLIDÁRIA (...) cabe ao julgador avaliar as provas produzidas, sendo que se na visão do magistrado as provas apresentadas nos autos mostraram-se adequadas e suficientes, deve ser prestigiada a valoração do conjunto probatório e o livre convencimento motivado que lhe foi conferido, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. (...)"* (TJMS – AC 2011.019030-3. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, 3ª Turma Cível. Julgado em 19/07/2011) Grifei.

Dito isso, tenho que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos existentes nos autos, o que dispensa a produção de provas em audiência, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Sustentam os réu, em síntese, não estarem presentes os requisitos necessários para compeli-los ao fornecimento dos medicamentos descritos na exordial.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT de f. 33/43 apresentou as seguintes conclusões:

> *"(...) Segundo laudo médico, a requerente é portadora de dislipidemia severa (CID10: E78.0 Hipercolesterolemia pura; I83.9 Varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação; E55 Deficiência da vitamina D). Não foram apresentados resultados de exames complementares. Solicita os medicamentos Ezetimiba 10mg (Zetia), Vitamina D 7.000UI e os exames Doppler de carótidas e Doppler venoso de membros inferiores para o seu tratamento. Apresentou comprovante de inserção da solicitação ao SISREG em 13/05/2019. A Dislipidemia é um fator de risco cardiovascular relevante para o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

desenvolvimento da aterosclerose. Na aterogênese, o papel do colesterol total, particularmente o contido nas partículas de LDL (LDL-C), advém de uma série de estudos observacionais e experimentais das últimas décadas, passano por estudos pré- clínicos, patológicos, clínicos e genéticos, em diferentes populações. (...) O Xarelto (nome comercial) Rivaroxabana (princípio ativo) é um inibidor direto altamente seletivo do fator Xa com biodisponibilidade oral. A ativação do Fator X a Fator Xa (FXa) por meio das vias intrínseca e extrínseca desempenha um papel central na cascata da coagulação sanguínea. O FXa converte diretamente a protrombina em trombina por meio do complexo de protrombinase e, finalmente, esta reação leva à formação do coágulo de fibrina e à ativação das plaquetas pela trombina. Uma molécula de FXa é capaz de gerar mais de 1.000 moléculas de trombina pela natureza de amplificação da cascata da coagulação. Além disso, a taxa de reação do FXa ligado à protrombinase aumenta 300.000 vezes, em comparação à do FXa livre, e causa uma descarga explosiva de geração de trombina. (...) A insuficiência venosa crônica (IVC) consiste na incapacidade das veias das pernas de bombear um volume suficiente de sangue de volta ao coração. Há três tipos de veias nas pernas: superficiais, que ficam localizadas próximo à pele; profundas, localizadas nos músculos; e perfurantes, que conectam as veias superficiais às profundas. As veias profundas levam o sangue até a veia cava (maior veia do corpo humano), e daí para o coração.(...) O Zetia (nome comercial) Ezetimiba (princípio ativo) possui um mecanismo de ação singular, inibindo a absorção do colesterol tanto biliar quanto o proveniente da dieta, por ação direta sobre a borda em escova do enterócito. Ezetimiba não afeta a absorção de triglicérides ou de vitaminas lipossolúveis. As estatinas são recomendadas como primeira escolha para o controle da hipercolesterolemia e em geral a associação entre estatinas e outras classes de drogas pode levar a efeitos adversos intoleráveis, o que faz do ezetimiba uma alternativa para casos onde os níveis desejados de LDL não foram alcançados com a monoterapia. (...) Colecalciferol ou Vitamina D3 (princípio ativo) necessária para os humanos geralmente é obtida por meio da

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

exposição da pele à quantidade suficiente de luz solar. Ela auxilia na absorção de cálcio pelos ossos. (...) Um exame de Doppler Scan Vascular é um procedimento indolor que utiliza as imagens obtidas por ultrassonografia, associadas à análise das ondas de som de alta frequência, que fazem uma análise do fluxo do sangue no interior dos vasos (Doppler). Todos os exames de ultrassom utilizam ondas sonoras de alta frequência e ecos, para obter imagens de estruturas do interior do corpo. Tipos diferentes de sinais são produzidos quando o feixe de ondas sonoras é dirigido a um local particular e as ondas são ricocheteadas no órgão ou tecido do corpo. (...) Ezetimiba e Colecalciferol não estão padronizadas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não constam no rol de medicamentos da Portaria GM/MS nº 2982 de 26/11/2009 ou outro ato normativo do SUS. Os procedimentos de Doppler, tanto de carótidas, quanto de membros inferiores, são disponibilizados pelo SUS conforme a Tabela SIGTAP com o mesmo código: 02.05.01.004-0 Ultrassom doppler colorido de vasos. (...) Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Ezetimiba 10mg e Colecalciferol 7.000UI. Este Núcleo de Apoio Técnico é favorável aos pedidos de Doppler de carótidas e Doppler venoso de membros inferiores, pela Rede Pública, segundo as regras do Sistema de Regulação, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde o direcionamento da paciente, com a celeridade que o caso requer."

Quanto aos exames "DOPPLER CARÓTIDAS e DOPPLER VENOSO MII", tendo em vista o parecer favorável do N.A.T., é inegável o dever estatal em fornecer os exames que necessita a parte autora

Ainda, quanto aos medicamento "ZETIA 10 mg (EZEMTIMIBA), necessita de 01 (um) comprimido por dia, e VITAMINA D 7.000ui, 01 (um) comprimido por semana", vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156 – RJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, assentou a possibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento não padronizado na RENAME. Senão vejamos:

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

> *fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."* (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Grifei.

No caso dos autos, o laudo de f. 17 demonstra a necessidade do medicamento e a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, a hipossuficiência econômica da autora foi reconhecida no despacho que deferiu os benefícios da AJG (f. 26), com base no documento de f. 12, enquanto a informação do registro do fármaco junto à Anvisa foi expressamente consignada no parecer do NAT (item IV de f. 41).

Deve-se ressalvar, todavia, a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, o qual necessariamente contém o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. Veja-se a jurisprudência:

> *"MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESOBRIGAR O ENTE PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A ausência do medicamento na lista do SUS não impede o seu fornecimento pelo Estado, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade do requerente arcar com seu custo. Deve-se possibilitar ao ente público o fornecimento de medicamento de outro fornecedor além daquele indicado pelo médico desde que idêntico em sua composição, sem alterar, acrescer ou retirar componente, caso em que, por um lado, seria capaz de atingir*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

a mesma finalidade e, por outro, prestigiar-se-ia o princípio da eficiência na gestão de recursos públicos. Faz-se necessária a apresentação e retenção da receita médica, preservando a integridade do tratamento médico, devidamente acompanhado." (TJMG - Mandado de Segurança n. 092087-95.2012.8.13.00. Relator Desembargador Jair Varão. 3ª Câmara Cível. Julgado em 08.1.2012) Grifei.

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR GENÉRICO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DO ENTE PÚBLICO EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).Saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da C. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. II - O medicamento genérico contém o mesmo fármaco ou princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Para alem disso, o Ministério da Saúde, através da ANVISA, avalia os testes de bioequivalência entre o genérico e o medicamento de referência. Seu uso, por isso e em princípio, é seguro não havendo contra-indicação a que possa substituir o medicamento de referência. (...)" (TJRS - Apelação Cível Nº 70031710452, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 02/09/2009) Grifei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

Diante do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se de forma inequívoca a presença das enfermidades indicadas na prefacial, razão pela qual a responsabilidade dos réus pelo fornecimento do produto necessário ao tratamento médico ao paciente que dele necessita é evidente, visto que garantido pela própria Constituição Federal.

Quanto ao tema, a doutrina assevera o seguinte entendimento:

> *"(...) E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais"* (José Afonso da Silva *in* Curso de Direito Constitucional Positivo – 26. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional, até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005 – São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308)

A jurisprudência do c. STJ tem reconhecido a obrigação estatal de assegurar aos cidadãos o acesso à saúde, nos seguintes termos:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União,*

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido." (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 30/08/2007 p. 219) Grifei.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Esta Corte em reiterados precedentes tem reconhecido a responsabilidade solidária do entes federativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que concerne à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos a pacientes portadores de doenças consideradas graves. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 11/06/2008) Grifei.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ARTIGO 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FORNECER MEDICAMENTO AOS NECESSITADOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE UM, DE ALGUNS OU DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ATESTADO MÉDICO INFORMANDO QUE A PARTE-AUTORA É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E QUE O MEDICAMENTO ISCOVER 75 MG É INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos do artigo 196 da CF, há solidariedade na assistência à saúde pela União, pelo Estado e pelo Município, podendo a ação que tem por objeto o

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

fornecimento de medicamento ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um. II. A existência de convênios entre a União, Estados e Municípios legitima a Fazenda Pública Estadual a exigir dos demais entes a sua participação nos gastos independentemente de determinação judicial ou de participação do referido ente no feito. III. Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a parte-autora, bem como o medicamento indispensável para o tratamento da paciente, somando-se ao fato de que a União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não é crível que vise o Estado, por meio de edição de uma Portaria, a restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto de vedar um direito garantido. IV. Não é possível a condenação do Estado, de suas autarquias e fundações ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há nítida confusão entre credor e devedor. V. Recurso parcialmente provido. (TJMS-3ªT., Proc. 2008.009815-7, Rel. Oswaldo Rodrigues de Melo, Jul. 05/05/2008) Grifei.

Ante todo o exposto, hei por bem JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na prefacial para o fim de CONDENAR o Município de Paranaíba e o Estado de Mato Grosso do Sul a fornecerem a Maria Candida de Oliveira gratuitamente, no prazo de 15 (quinze) dias, os medicamentos denominados "ZETIA 10 mg (EZETIMIBA), necessita de 01 (um) comprimido por dia, e VITAMINA D 7.000 ui, 01 (um) comprimido por semana", bem como os exames "DOPPLER CARÓTIDAS E DOPPLER VENOSO MII", conforme prescrição médica, ressalvada a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, convalidando a decisão de f. 63/74.

Sem condenação nas custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Incabível a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.

Condeno o Município de Paranaíba ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a reduzida complexidade e duração da demanda.

Sentença sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, 25 de julho de 2019.

Plácido de Souza Neto
Juiz de Direito
Assinado digitalmente

Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 30/07/2019 às 13:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801841-69.2019.8.12.0018 e código JyJjp0pb.